

방문판매 등에 관한 법률 등 위반행위에 대한 고발지침

제정 2010. 7. 1. 공정거래위원회 예규 제82호
1차 개정 2012. 9. 7. 공정거래위원회 예규 제168호
2차 개정 2013. 7. 25. 공정거래위원회 예규 제177호
3차 개정 2015. 9. 16. 공정거래위원회 예규 제232호
4차 개정 2016. 8. 1. 공정거래위원회 예규 제252호
5차 개정 2023. 6. 1. 공정거래위원회 예규 제436호

제1조(목적) 이 지침은 다음 각 호(이하 “방문판매법 등 별칙규정“이라 한다)에 해당하는 행위를 한 자에 대한 고발 기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

1. 「방문판매 등에 관한 법률」 제58조(별칙) 내지 제65조(양벌규정 등)의 규정
2. 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제40조(별칙) 내지 제44조(양벌규정)의 규정
3. 「할부거래에 관한 법률」 제48조(별칙) 내지 제52조(양벌규정)의 규정

제2조(고발의 대상 및 기준) ① 방문판매법 등 별칙규정에 해당하는 행위를 한 자에 대하여는 고발함을 원칙으로 한다. 단, 다음 각 호의 경우에는 고발하지 않을 수 있다.

1. 구체적 행위 태양 및 효과, 소비자 피해 발생 정도, 자진시정 여부 등 여러 사정을 고려하여 가벌성이 약하다고 판단되는 경우
2. 동일한 범위반행위와 관련하여 형벌을 부과받은 경우
- ② 제1항 후단에 해당하는 대표적인 경우는 별표의 예시와 같다. 다만 가벌성이 약하다고 판단되는 경우가 별표의 예시에 한정되는 것은 아니다.
- ③ 방문판매법 등 별칙규정에 해당하는 행위를 한 정황이 있으나 사실확인이 곤란한 경우로서 소비자피해가 우려될 때는 인지사실을 수사당국에 통보할 수 있다.

제3조(고발의 절차) ① 방문판매법 등 별칙규정에 해당하는 행위를 한 자에 대한 고발은 다음 각 호의 절차에 따라 할 수 있다.

1. 해당 사건을 공정거래위원회회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙(이하 “절차규칙“이라 한다) 제4조제3항에 따라 전원회의에 부의한 경우에

는 전원회의에서 심의·의결

2. 해당 사건을 절차규칙 제5조제1항에 따라 소회의에서 심의·의결하는 경우에는 소회의에서 심의·의결
3. 방문판매법 등 별칙규정에 해당하는 행위가 **절차규칙 제58조제1항**에 따른 시정권고 대상으로서 절차규칙 제61조제4항에 따라 조사관리관이 전결하는 경우에는 조사관리관 전결
4. 방문판매법 등 별칙규정에 해당하는 행위가 절차규칙 제57조제1항에 따른 경고 대상으로서 절차규칙 제61조제1항에 따라 심사관이 전결하는 경우에는 심사관 전결

② 제2조제3항의 통보는 심사관 전결에 의하여 할 수 있다.

제4조(재검토기한) 공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<2010.7.1.>

이 예규는 2010년 8월 1일부터 시행한다. 다만, 제1조제3호의 규정은 2010년 3월 17일에 공포된 할부거래에 관한 법률이 시행되는 2010년 9월 18일부터 시행한다.

부 칙<2012. 9. 7.>

이 예규는 2012년 9월 7일부터 시행한다.

부 칙<2013. 7. 25.>

이 예규는 2013년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙<2015. 9. 16.>

이 예규는 2015년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙<2016. 8. 1.>

이 예규는 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙<2023. 6. 1.>

이 예규는 2023년 6월 1일부터 시행한다.

[별표]

방문판매법 등 위반행위 가운데 가별성이 현저하게 약하다고 판단되는 경우의 예시

번호	행위 유형	근거조항	가별성이 현저하게 약하다고 판단되는 경우의 예시
1	청약 철회시 환급거부	방문판매 등에 관한 법률 제18조제2항, 제60조제1항제3호	가. 환급기간 도과 후 환급금과 지연 배상금을 모두 지급한 경우 나. 환급거부로 인하여 다수의 피해자가 발생하지 아니한 경우
2	방문판매업 등 미신고	방문판매 등에 관한 법률 제5조제1항, 제62조제1호	신고의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 신고가 이루어지고 이로 인 한 소비자피해가 없는 경우
3	계속거래 계약해지 ·해제시 처리지연	방문판매 등에 관한 법률 제34조제1항제4호, 제63조제4호	가. 환급기간 도과 후 환급금과 지연 배상금을 모두 지급한 경우 나. 처리지연·거부로 인하여 다수의 피해자가 발생하지 아니한 경우
4	통신판매업 미신고	전자상거래소비자보호법 제12조제1항, 제42조제1호	신고의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 신고가 이루어지고 이로 인 한 소비자피해가 없는 경우
5	할부거래 계약 해제시 환급거부	할부거래에 관한 법률 제34조제11호, 제51조제2호	가. 환급기간 도과 후 환급금과 지연 배상금을 모두 지급한 경우 나. 환급거부로 인하여 다수의 피해자가 발생하지 아니한 경우